Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul

Balcão Virtual (Audiências e Assessoria do Magistrado): (54) 97100022 Dr. Montaury, 2107 - Bairro: Exposição - CEP: 95020190 - Fone: (54) 3039-9081 - Balcão Virtual (CAP Cível): (54) 99679 0955 - Email: frcaxsul3vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5036191-30.2024.8.21.0010/RS

REPRESENTANTE LEGAL DO AUTOR: NADIR KERN (CURADOR)
AUTOR: ERTON JOSE KERN (RELATIVAMENTE INCAPAZ (ART. 4º CC))
RÉU: CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE

SENTENÇA

Vistos etc.

ÉRTON JOSÉ KERN, representado por sua curadora ***NADIR KERN***, ajuizou ação cominatória contra o **CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE**, sustentando que é beneficiário do réu e portador de encefalite autoimune (CID G04). Em razão disso, a médica assistente prescreveu o tratamento com o uso contínuo do medicamento Rituximabe 500mg. Fez digressões sobre o alto custo do medicamento e sobre a negativa do réu no fornecimento, sob o argumento de que o tratamento não está previsto no rol de procedimentos da ANS e seu uso é considerado *off-label*. Defendeu a incidência do CDC e afirmou que o tratamento da sua doença não pode ser limitado pela demandada, invocando a lei 14.454/2022, que teria tornado o rol da ANS exemplificativo. Aduziu que, diante da negativa do réu, precisou adquirir as primeiras doses do fármaco com recursos próprios, arcando com o custo de R$ 20.000,00. Em sede de tutela de urgência, pediu seja o réu compelido a fornecer de forma gratuita o medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica. Pediu a procedência da ação para tornar definitiva a liminar, impondo ao réu a obrigação de fornecer a medicação indicada, na forma e quantidade prescritas pela médica assistente, sem qualquer ônus, bem como para condenar a demandada na restituição do valor já gasto (R$ 20.000,00) com a aquisição das primeiras quatro doses do fármaco. Juntou documentos.

Na decisão do evento 4, DESPADEC1 foi indeferido o pleito liminar. O autor agravou de instrumento, recurso que foi provido pela superior instância (5265363-15.2024.8.21.7000 - evento 52, DOC2).

O réu contestou impugnando os documentos juntados em língua estrangeira. No mérito, confirmou que o autor é seu beneficiário e que solicitou o remédio indicado, não sendo autorizado o fornecimento por ser de uso domiciliar e *off-label*, inexistindo cobertura contratual. A lei 9.656/98, em seu art. 10, dispõe sobre a exclusão da cobertura para medicamento de uso domiciliar. A única exceção a essa regra é para os medicamentos antineoplásicos de uso oral, o que não é o caso do autor. A RN 465/2021 da ANS também exclui a cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar. Por fim, referiu não ter praticado conduta ilícita a ensejar o dever de custeio ou reembolso, pois a negativa respeitou os termos do contrato. Pediu o acolhimento da preliminar ou a improcedência da demanda. Juntou documentos.

Sobre a contestação, o autor exarou manifestação.

Instadas, as partes não manifestaram interesse na dilação probatória e o autor não acostou o documento do evento 1, OUT14 traduzido para o português, como determinado.

O Ministério Público apresentou parecer opinando pela improcedência dos pedidos.

O réu comprovou o cumprimento da ordem liminar (evento 46, COMP2), ao passo que o autor afirmou que custeou a medicação (evento 54, PET1), requerendo o reembolso do valor de R$ 10.000,00.

O Ministério Público renovou o parecer e os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório. Passo a fundamentar.

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas além daquelas já carreadas aos autos, por isso passo ao julgamento do processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Pretende o autor seja imposta à ré a obrigação de fornecer o mediamento denominado **Rituximabe 500mg**, na forma, quantidade e periodicidade prescritas pela médica assistente, bem como o reembolso de valores já dispendidos. Afirmou ser portador de encefalite autoimune (CID G04) e sustentou a obrigatoriedade de o plano fornecer a medicação que necessita, sem qualquer ônus.

É incontroverso que o autor (que é interditado - evento 1, TCURATELA4 e está representado pela sua curadora Nadir - evento 1, HABILITAÇÃO5) é beneficiário do plano de saúde operado pelo réu (evento 1, OUT7), é portador da patologia informada (evento 1, LAUDO8) e que recebeu a prescrição médica para uso da medicação em discussão, cujo fornecimento foi negado pela ré (evento 1, RECEIT9, evento 1, RECEIT9 e evento 1, CERTNEG11.

Incontestável que, diante da negativa do requerido, o autor adquiriu a referida medicação, arcando com os seus custos, conforme notas fiscais dos evento 1, NFISCAL12 e evento 54, NFISCAL3 .

O cerne da controvérsia é saber da obrigatoriedade ou não de a operadora de saúde fornecer a medicação receitada ao autor para o tratamento da patologia que o acomete e, consequentemente, se há dever de reembolso dos valores por ele já dispendidos.

Em que pese a decisão proferida pela superior instância, a conclusão é de que não se deve confirmar em sentença o provimento jurisdicional antecipatório. Isso porque o contrato que regula a relação entre as partes (evento 14, CONTR2) faz referência específica aos eventos **não** cobertos pelo plano, discorrendo expressamente sobre o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, como se extrai da cláusula 7.1, alínea 'h', que assim dispõe:

7 - EVENTOS E PROCEDIMENTOS EXCLUÍDOS

7.1 - Estão excluídas de todas as coberturas deste plano de assistência, as despesas com eventos decorrentes de:

h) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, exceto no caso de internação domiciliar, definida no item 6.1.13 deste contrato;

Como se pode depreender da bula do medicamento[1], trata-se de solução intravenosa indicada para diversas patologias, como Linfoma não Hodgkin, Artrite Reumatoide, entre outras. A sua administração, por ser via intravenosa, ocorre em ambiente ambulatorial ou clínico, mas não necessariamente em regime de internação hospitalar, caracterizando-se, para os fins da legislação aplicável, como tratamento externo à unidade de saúde e, portanto, domiciliar.

A própria lei 9.656/98, em seu art. 10, VI, exclui expressamente o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar das exigências e coberturas mínimas que o plano de saúde deve garantir aos seus segurados. E o medicamento de que necessita o autor, como já referido, enquadra-se como de uso domiciliar.

Cumpre referir que o rol de procedimentos obrigatórios está em constante atualização, e a Resolução Normativa 465/2021 da ANS inclui o fornecimento de fármacos para tratamento de câncer e esclerose múltipla, além daqueles prescritos para o tratamento do Coronavírus/2019. Não relaciona, no entanto, a medicação e o método pretendidos pelo requerente, por isso a conclusão é de que o réu não tem a obrigação legal ou contatual de fornecer a medicação que o autor necessita para o tratamento (domiciliar) da patologia.

É imperativo considerar, que as coberturas obrigatórias dos planos de saúde devem obedecer o quanto está disposto no rol de procedimentos da ANS (RN 465/2021), conforme art. 10, § 12, da lei 9.656/98. A exceção vem definida pelo § 13 do mesmo dispositivo:

> *§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.* ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

A jurisprudência do STJ[2] é pacífica no sentido de excluir o fornecimento de medicamentos, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados e de medicação assistida (*Home Care*), nenhum desses casos em discussão, e os incluídos no Rol da ANS para esse fim, na forma dos arts. 10, VI, e 12, I, "c", e II, "g", da lei n° 9.656/98, *verbis*:

> ***Art. 10.*** *É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)*
>
> *(...)*
>
> ***VI -*** *fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; (Redação dada pela Lei nº 12.880, de 2013)*
>
> *(...)*
>
> ***Art. 12.*** *São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> ***I -*** *quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> ***c)*** *cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)*
>
> ***II -*** *quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> ***g)*** *cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (Incluído pela Lei nº 12.880, de 2013)*

Portanto, a exclusão de cobertura para medicamentos de utilização em ambiente domiciliar está prevista no art. 10, VI, da lei dos planos de saúde, bem como no art. 17, parágrafo único, VI, da RN 465/2021 da ANS, com a exceção dos casos já relacionados (antineoplásicos, medicação assistida (*home care*) e os incluídos no rol da ANS), de modo que o

requerido não tem a obrigação legal ou contratual de fornecer a medicação que o autor necessita para o tratamento domiciliar.

Por fim, por ter a negativa do plano respeitado as disposições contratuais e por não ser identificada conduta ilícita alguma do demandado, não se pode acolher a pretensão de reembolso dos valores arcados pelo autor para aquisição do fármaco.

Consequência disso é a improcedência da ação, com a consequente revogação do provimento liminar deferido pela superior instância.

Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação movida por ÉRTON JOSÉ KERN, contra o CÍRCULO OPERÁRIO CAXIENSE. Como a tutela de urgência foi deferida pela superior instância, permanecerá válida até o trânsito em julgado desta decisão ou pronunciamento em sentido contrário do órgão 'ad quem'.

Condeno o autor no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios aos patrono do requerido, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa (pelo IPCA a contar do ajuizamento e a partir da vigência da lei 14.905/2024, atualização monetária mediante aplicação da taxa SELIC), considerados os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Documento assinado eletronicamente por **CARLOS FREDERICO FINGER, Juiz de Direito**, em 14/08/2025, às 17:21:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10088516594v13** e o código CRC **63677781**.

---

1. https://consultaremedios.com.br/rituximabe/bula?srsltid=AfmBOooHUrfhTpZiQQzKs2VvU_Ft1onqN5pSF7remB2u51x0IAJE2-6w ↩
2. (AgInt no REsp n. 1.985.666/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). ↩